

0009917-49.2015.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... DE ANDRADE, ERIVALDO SENA FLORIANO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 180, "caput", c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que o acusado Erivaldo, entre os dias 16 de agosto e 17 de agosto de 2015, recebeu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em bancos do referido automóvel VW/Voyage CL, cor prata, modelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009917-49.2015.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009917-49.2015.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 807/2015 - Delegacia de Polícia de Suzano,

4678/2015 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joice Cristina Alves Gois e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

JÉSSICA CRISTINA ALVES GOIS, ÉRICA LIMA DE ANDRADE, ERIVALDO SENA FLORIANO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 180, "caput", c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que o acusado Erivaldo, entre os dias 16 de agosto e 17 de agosto de 2015, recebeu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em bancos do referido automóvel VW/Voyage CL, cor prata, modelo 1998, placas BU0 9740/Ribeirão Pires, que sabia ser produto de crime, pertencente a Vagner de Araújo.

A inicial acusatória relata ainda que, no dia 17 de agosto de 2015, na Estrada Fazenda Viaduto, nesta cidade e comarca de Suzano, as acusadas conduziram, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em um veículo VW/Voyage CL, cor prata, modelo 1998, placas BU0 9740/Ribeirão Pires, que sabiam ser produto de crime, pertencente a Wagner de Araújo. O veículo era conduzido pela acusada Érica, estando Joice no banco passageiro. Ao serem indagadas pelos Agentes Policiais, disseram que encontram o veículo abandonado na rua, com vidros abertos e chaves na ignição, e que fizeram uso do referido automóvel para transportar coisas pesadas que estavam carregando.

A acusada Érica, teria relatado aos policiais que seu companheiro, o acusado Erivaldo, tinha um veículo igual ao da vítima,

Portaria (fls. 05/07), boletim de ocorrência (fls. 08/12 e 105/107), auto de reconhecimento de objeto - positivo (fls. 15), auto de exibição e apreensão (fls. 21), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 25), laudo pericial - vistoria em veículo (fls. 34/36).

A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2016 (fls.53/54), os réus foram devidamente citados e apresentaram respostas à acusação (fls. 76; 88/90; 146/147).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 03 de outubro de 2019, o Promotor de Justiça desistiu da oitiva da vítima Wagner de Araújo, e os Defensores insistiram na oitiva da vítima Wagner de Araújo. A seguir, as partes concordaram que a oitiva da testemunha presente ocorresse nesta data, antes da oitiva da vítima. Após, a testemunha Duílio Rodrigues foi ouvida. Em seguida, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Edson Silva de Santana, e os Defensores insistiram na oitiva da testemunha Edson Silva de Santana, e requereram a concessão do prazo de cinco dias para a indicação de um eventual novo endereço da vítima Wagner de Araújo. A seguir, o Juízo deferiu o requerimento da defesa nos termos pleiteados. (fls. 188/189).

Determinada a fase em continuação da instrução, a vítima e a testemunha foram ouvidas, e os réus interrogados.

Em Memoriais, o Ministério Público requereu pela condenação dos réus nos termos da denúncia. A Defesa do acusado Erivaldo requereu pela absolvição por insuficiências de provas (fls. 436/438), a Defesa da acusada Joice, requereu pela absolvição por insuficiências de provas e subsidiariamente pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 461/465), por fim a Defesa da acusada Érica requer pela absolvição por insuficiências de provas, subsidiariamente pela desclassificação para receptação culposa, com aplicação do disposto no §5 do artigo 180 do CP, eventualmente em condenação, pela aplicação da pena no mínimo legal, em regime aberto para cumprimento, e substituição da PPL por PRD (fls. 477/483).

É o relatório. Fundamento. DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de receptação prevista no artigo 180 caput do Código Penal, praticado por JÉSSICA CRISTINA ALVES GOIS, ÉRICA LIMA DE ANDRADE, ERIVALDO SENA FLORIANO, vem demonstrada pelos seguintes documentos: Portaria (fls. 05/07), boletim de ocorrência (fls. 08/12 e 105/107), auto de reconhecimento de objeto - positivo (fls. 15), auto de exibição e apreensão (fls. 21), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 25), laudo pericial - vistoria em veículo (fls. 34/36).

Senão, vejamos.

A vítima Vagner de Araújo declarou que “adquiriu o veículo, acerca de trinta dias, todavia, ainda não o transferiu para o seu nome, e que há quatro dias, desceu para o litoral, deixando o automóvel na garagem de sua casa, e na data de ontem, vizinhos lhe telefonaram dizendo que o portão do imóvel estaria aberto, diante do que, o mesmo retornou e constatou o furto do veículo, e nesta Delpol, vislumbrou o seu veículo, que instantes antes havia sido apreendido em poder das averiguadas, e ao observar o citado veículo, constatou que os bancos do mesmo foram substituídos, e, então, ao informar a troca aos policiais, os mesmos seguiram até a residência de Érica, onde localizaram o veículo VW/Voyage, tendo a vítima reconhecido, de forma inequívoca e sem quaisquer sombras de dúvidas, os bancos “instalados” naquele carro, como sendo os bancos pertencentes ao seu veículo.”

A testemunha arrolada pela acusação Duílio Rodrigues, policial militar, disse que “se encontrava de serviço, na data dos fatos, quando foi acionado, via rádio, para fazer atendimento a uma ocorrência em que havia um veículo abandonado na Estrada Fazenda Viaduto, para onde se dirigiu o depoente. Ao se aproximar do local, vinha vindo em sua direção um veículo com as mesmas características informadas na ocorrência, suspeitando, então, procedeu à abordagem do mesmo, no qual havia duas mulheres, identificadas como Joice e Érica. Ao serem questionadas, informaram que haviam encontrado o veículo abandonado com a chave no contato. Questionadas, foi informado que o marido de uma das mulheres que estava no carro disse que o marido tinha um voyage, decidindo, então, fazer diligências na casa delas a fim de verificar a veracidade das informações, logrando êxito em encontrar um voyage, no qual já estavam os bancos do voyage da vítima, que foi pela própria vítima reconhecidos. Diante disso, o voyage da vítima e também pertencente ao marido de Joice foram apresentados à autoridade que tomou as providências. O depoente alega que o veículo da vítima foi devolvido, porém o veículo apreendido na casa da Joice permaneceu à disposição da autoridade. Joice não informou o nome do marido, bem como o mesmo não foi localizado na data dos fatos.” (fls. 37/38).

A testemunha arrolada pela acusação Edson Silva de Santana, policial militar, disse em solo policial que “se encontrava de serviço, na data dos fatos, quando foi acionado, via rádio, para fazer atendimento a uma ocorrência em que havia um veículo abandonado na Estrada Fazenda Viaduto, para onde se dirigiu o depoente. Ao se aproximar do local, vinha vindo em sua direção um veículo com as mesmas características informadas na ocorrência, suspeitando, então, procedeu à abordagem do mesmo, no qual havia duas mulheres, identificadas como Joice e Érica. Ao serem questionadas, informaram que haviam encontrado o veículo abandonado com a chave no contato e, como estavam com uma caixa pesada, iriam usar o veículo para transportar a referida caixa e depois iriam deixar o carro no lugar onde encontraram. O proprietário do carro já estava na DP, e informou aos policiais que soube que seu veículo havia sido furtado de sua garagem, então, havia chegado de viagem e veio até a delegacia fazer ocorrência. Questionada, foi informado que o marido de uma das mulheres que estava no carro disse que o marido tinha um Voyage, decidindo, então, fazer diligências na casa delas a fim de verificar a veracidade das informações, logrando êxito em encontrar um Voyage, no qual já estavam os bancos do Voyage da vítima, que foi pela própria vítima reconhecidos. Diante disso, o Voyage da vítima e também pertencente ao marido de Joice foram apresentados à autoridade que tomou as providências. O depoente alega que o veículo da vítima foi devolvido, porém o veículo apreendido na casa da Joice permaneceu à disposição da autoridade. Joice não informou o nome do marido, bem como o mesmo não foi localizado na data dos fatos.” (fls. 39). Em juízo, disse que não se recorda dos fatos, mas reconhece a assinatura de fls. 39.

No ato de seu interrogatório, a acusada Joice Cristina Alves Góis disse ter ciência sobre a denúncia e de todo o processo. Disse que estavam saindo da casa com duas caixas de tênis e o carro estava largado com a chave. Disse que iriam vender os produtos e se apoderaram do carro que estava as chaves no contato. Disse que sua irmã quem dirigia o veículo. Disse que no veículo estavam a depoente e sua irmã. O

Erivaldo é o ex-marido de sua irmã. Acha que na época o Erivaldo tinha um veículo semelhante àquele que estavam dirigindo. Não soube que a vítima reconheceu os bancos do seu veículo que supostamente estavam no veículo do Erivaldo. Pelo que sabe, em momento algum o Erivaldo teve contato com o veículo em questão.

No ato de seu interrogatório, a acusada Érica Lima de Andrade disse ter ciência sobre a denúncia e de todo o processo. Disse que estavam indo vender uns cremes e como tinha carros abandonados onde mora, foi fazer a besteira de se utilizar do veículo. A viatura disse que o carro estava com denúncia de abandono. Não sabe dizer se o Erivaldo teve qualquer contato com o veículo em questão. Disse que sempre existem carros lá no local, porque sempre roubam e deixam veículos no local. Não sabe porque os bancos do referido veículo foram encontrados no carro do seu ex-marido. Não sabia que era produto de roubo.

Em juízo o acusado Erivaldo teve decretada a sua revelia.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Diante dos depoimentos, é certo dizer que ficou comprovado o prévio conhecimento da origem espúria do bem pelos réus, vindo a lume, a respeito, o seguinte precedente: "Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do Código Penal é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito de crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente." (TACRIM-SP - rel. Juiz Renato Mascarenhas - JUTACRIM 83/242).

Assim, no caso "sub judice", existem provas suficientes no sentido de demonstrar a efetiva ocorrência do elemento subjetivo do tipo. Desta forma, está claro que os acusados agiram de forma dolosa, configurando o crime de receptação.

Diante deste cenário, não há qualquer prova que assegure a alegada inocência dos réus requisitada pelas defesas. Pelo contrário, os elementos probatórios diretos e indiretos (indícios) evidenciam que os acusados estavam cientes da origem ilícita espúria do veículo.

Enfim, presentes os elementos que comprovam suficientemente a plena ciência por parte do acusado de que o veículo que estava conduzindo era produto de crime, a medida é de rigor.

Ademais, o acusado embora presente, não trouxe qualquer elemento em seu

interrogatório apto a enfraquecer presente imputação, não havendo que se falar na desclassificação para o delito de receptação culposa.

Neste contexto, restaram demonstradas a autoria e a materialidade do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo de rigor à condenação dos réus.

Passo à dosimetria da pena.

Em relação a Joice Cristina Alves Góis:

Nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP, atento ao sistema trifásico de fixação da reprimenda, na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais da ré não são desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena em seu patamar mínimo, a saber, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, pelo que mantenho a reprimenda acima fixada.

Em relação a Érica Lima de Andrade:

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais da ré não são desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena em seu patamar mínimo, a saber, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, pelo que mantenho a reprimenda acima fixada.

No que tange as acusadas Joice Cristina Alves Góis e Érica Lima de Andrade, ante a primariedade e o montante da pena, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Em relação às duas acusadas substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade em favor de entidade a ser apontada pelo Juízo das execuções criminais.

Em relação a Erivaldo Sena Floriano:

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais do réu são desfavoráveis, conforme folha de antecedentes, de fls. 126/128, razão pela qual fixo a pena acima de seu patamar mínimo, a saber, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, pelo que mantenho a reprimenda acima fixada.

No tocante ao réu Erivaldo Sena Floriano, ante o montante da pena, dos maus antecedentes, e das demais circunstâncias, de acordo com os critérios existentes no art. 59 do CP e visando a sanção, mas também a ressocialização do acusado, ponderando ainda a gravidade do delito, fixo o regime inicial semiaberto para

início de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Diante dos maus antecedentes do réu, insuscetível se torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Incabível, também, pelo mesmo motivo, o sursis.

Por fim, pontuo que em razão da pena e do regime de cumprimento fixados, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO as rés JOICE CRISTINA ALVES GÓIS e ÉRICA LIMA DE ANDRADE, qualificadas nos autos, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos e nas condições mencionados, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 180, "caput", c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal; e CONDENO o réu ERIVALDO SENA FLORIANO, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 180, "caput", c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal.

Concedo aos acusados o direito de recurso em liberdade uma vez que responderam o processo nesta condição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA